

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1732/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายสุนทรหรือทอน กันสุวรรณ

จำเลย

นายชูเกียรติ บำรุงรักษ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยมีความประสงค์ขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกันต่อไป

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ รับผิดชอบต่อประกันของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,83 ให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต รับผิดชอบต่อประกันของกลาง

จำเลยฎีกา (อันดับ 64)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>